رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٥٣٠ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٢٤٥ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/١٨هـ

المَوضُوعَاتُ

عقد - صيانة وتشغيل - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - الاسترداد من مستحقات العقد - ملاحظة الجهة الرقابية على العقد - تداخل العمالة المؤمنة للعقد مع عقد آخر - انتفاء التداخل - حجية شهادة الإنجاز - انتفاء التقصير - أوان غرامة التقصير.

مطالبة المدعية (جهة إدارية) إلزام المدعى عليها باسترداد بعض المستحقات العقدية المصروفة لها؛ بحجة وجود تداخل بين العمالة المؤمنة لتنفيذ العقد مع عقد آخر وفق خطاب الديوان العام للمحاسبة - دفع المدعى عليها بأن التداخل في أسماء العمالة بمسيرات الرواتب كان نتيجة خطأ كتابي - تضمن النظام صرف مستحقات العقد على ما يتم إنجازه من أعمال وفق المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية بعد أن يحسم ما على المتعاقد من غرامات وحسومات - الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليها على صيانة وتشغيل عدد من المباني التابعة لها، ثم قيامها بصرف مستحقات العقد بعد استلام المدعية لشهادة الإنجاز - المتقرر في العقود الإدارية انقضاء الالتزام العقدي بشهادة الإنجاز التي يجري اعتمادها من قبل الجهة صاحبة المشروع بعد التأكد من أداء الالتزام وحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى - ليس للمدعية مستمسك في ادعاها بوجود تداخل في العمالة المؤمنة لتنفيذ

عَقْد

العقد مع عقد آخر وذلك لصدور خطاب منها بالتأكيد على التواجد الفعلي للعمالة خلال فترة تنفيذ العقد - المدعية لم تعمل ما قرره العقد أو النظام من أحقيتها في توجيه المقاول بتصحيح أي تقصير يشوب تنفيذ الأعمال، أو فرض غرامة التقصير في حال عدم الامتثال؛ ومن ثم ليس هناك تقصير من المدعى عليها، فضلاً على أن النصوص النظامية المقررة لغرامة التقصير تبين أن أوان فرض الغرامة يكون أثناء مدة العقد، وعند انتهائه، ولا يصح أن يتعدى زمن فرضها إلى ما بعد ذلك - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادتان (٣٩، ٤٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادتان (١، ١/٢، ٢/٣) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ.
- البند (٣) من المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، بشأن الموافقة على نظام الإثبات.
- المادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوقائع

تتلخَّص وقائع هذه الدعوى في أن ممثلة المدعية تقدَّمت بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة في ١٤٤٣/٦/٣هـ أفادت فيها أنه سبق للمدعية التعاقد مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة مبنى المحكمة العامة بالدمام بالعقد رقم (٣٥٢٥٩٦٣٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٥هـ المرفق وبقيمة إجمالية قدرها (٥,١٢٢,٨٠٠) خمسة ملايين ومئة واثنان وعشرون ألفاً وثمانيمئة ريال، ولتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة المجمعات الشرعية بمحافظات الدرعية، وحريملاء، ورماح، والمذنب، وثادق، والغاط، وحوطة سدير، والمحكمة العامة بعروى بالعقد المرفق برقم (٣٥٢٧٤٥٩٨٨) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥هـ وبقيمة إجمالية قدرها (٥,٣٧٦,٠٠٠) خمسة ملايين وثلاثمئة وستة وسبعون ألف ريال، وقد نصت المادة الأولى من كلا العقدين على أن الغرض منها: "القيام بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة مبنى المحكمة العامة بالدمام والمجمعات الشرعية المذكورة آنفاً ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في كراسة الشروط والمواصفات" والمادة الثالثة على أن: "مدتها ثلاث سنوات ميلادية بما في ذلك فترة التجهيز وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ مباشرة موقع العمل إلى المتعهد" والمادة الخامسة على أن طريقة الدفع تكون كالآتي: "أ- يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة بالمادة السادسة والثلاثين من الشروط العامة للمنافسة مقابل قيام

المتعهد بتنفيذ وإتمام الأعمال المشار إليها على أن يقدم المتعهد -ضمن مستندات طلب صرف مستحقاته- مسيراً يثبت صرف رواتب عماله ابتداءً من المستخلص الثالث ثم كل ثلاثة شهور بعد ذلك حتى نهاية العقد. ب-يؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا تقل نسبته عن (٥٪) من قيمة الأعمال المنفذة حتى يتم تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من الشروط العامة للمنافسة"، والمادة السابعة عشر من الشروط العامة للعقد على تحديد موقع العمل: "وأنه يكون المقاول مسؤولاً عن تنفيذ الأعمال والخدمات في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة وعن تقديم جميع الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ وعلى المقاول عندما يطلب منه المندوب أو صاحب العمل تصحيح هذه الأخطاء بحيث يوافق المندوب أو ممثله على ذلك التصحيح" والمادة السادسة والعشرون منها على كشوفات العمال وأنه: "على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المندوب أو ممثله كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ورواتبهم وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه مندوب صاحب العمل أو ممثله" والمادة التاسعة والعشرون على غرامة التقصير وأنه: "أ-إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة تحدد وفقاً لما ورد في الشروط الخاصة للعقد بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية العقد على عشرة في المئة (١٠٪) من قيمة العقد. ب-وفي حالة عدم قيام المقاول بتأمين أي من البنود والعناصر المطلوب توفيرها وفقاً لوثائق العقد يتم حسم تكلفتها من مستحقاته ولو

جاوزت قيمة الحسم عشرة في المئة (١٠٪) من قيمة العقد" والمادة السادسة والثلاثون منها على كيفية الدفع وأنه: "أ-تصرف مستحقات المؤسسة وفق ما يتم إنجازه من أعمال وحسب الشهادات الممنوحة له من الجهات محل العقد بعد أن يحسم ما تحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى وفقاً لشروط التعاقد على أن لا تتجاوز مدة الصرف ثلاثين يوماً من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك. استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل بحسب المستخلصات المصدقة من مندوب صاحب العمل وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل..."، وحيث تبين وفقاً لخطاب الديوان العام للمحاسبة المرفق: "أن عدد (٢٨) من العمال الموجودين بالبيان المرفق وردت أسماؤهم بمسيرات الرواتب في مواقع أخرى، وبعضهم الآخر خارج المملكة لمدة (٣) أشهر تقريباً خلال الفترة من ٢٠١٥/٣/٢٤م إلى ٢٠١٧/٨/١٢م من مدة العقدين وخلال فترة تداخل بلغت (٢٨) شهراً و(٢٠) يوماً" وقد طلب الديوان تحصيل المبالغ المترتبة على التكرار، والبالغة مع غرامة التقصير (٢,١٤٣,٩١٨,٢٨) مليونين ومئة وثلاثة وأربعين ألفاً وتسعمئة وثمانية عشر ريالاً وثمانيَ وعشرين هللة، وأنه بإجابة الوزارة للديوان وإرفاقها بياناً من المؤسسة بأسماء العمال التي لم ترد بياناتهم بمسير الرواتب المرفق بأوامر اعتماد الصرف الملاحظ عليها بدل الأسماء المتكررة فقد قام الديوان بدراسة الإجابة والتأكيد على عدم صحة هذا البيان وأنه لا يزال على رأيه في تحصيل المبالغ المذكورة آنفاً مضمومة إليها غرامة التقصير، وعليه تمت مخاطبة المدعى عليها

بكتاب الوزارة رقم (٤٠٩٠٤٦٦٤٥) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٤هـ ورقم (٤٢١٦٨٤٤٥٩) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٣هـ والمتضمنة سرعة سداد المبلغ المشار إليه في هذه الصحيفة إلا أنها لم تتجاوب مع مكاتبات الوزارة، وختمت ممثلة المدعية صحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢,١٤٣,٩١٨,٢٨) مليونان ومئة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمئة وثمانية عشر ريالاً وثمانٍ وعشرون هللة، وبقيدها قضية إدارية، وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على ما هو مدونٌ في صحيفة الدعوى، ومحضر ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٤هـ وفيها أصدرت الدائرة حكمها في الدعوى وملخص منطوقه ((عدم قبول الدعوى))، ثم تقدمت ممثلة المدعية باستئناف عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، والتي أصدرت حكمها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ في قضية الاستئناف رقم (٧٤٥٧) لعام ١٤٤٣هـ وملخص منطوقه: ((إلغاء حكم الدائرة في الدعوى وإعادتها إليها لنظرها)). وبعد إحالة ملف الدعوى إلى الدائرة نظرتها وفقاً لأسباب حكم محكمة الاستئناف، وفيها أرفقت ممثلة المدعية مذكرة أكدت فيها على طلب المدعية وأرفقت بها بياناً تفصيلياً تستند به على تداخل العمالة في العقدين، وخطاباً صادراً عن المدير العام للمدعى عليها بالإفادة: "أن التكرار الحاصل في مسير الرواتب ناتج عن خطأ فردي من قبل محاسب الشركة والذي غالباً ما يكون بسبب تغير مواقع العمل لبعض العمالة أثناء فترة المشروع، وأن العمالة المتواجدة فعلياً هي ما تم إثباته في شهادة الإنجاز إضافة إلى أن صرف المستحقات وإثبات الحضور يتم بناءً على

شهادات الإنجاز الشهرية، علماً أن بند مواد النظافة وتوفيرها غير مرتبط بغياب العامل ليتم مناقشة حسمه بناءً على خطأ مسيرات الرواتب المرفقة"، والذي أجابت عليه الوزارة المدعية بأنه تم الرد من قبل الديوان العام للمحاسبة بأن: "الخطأ غير المقصود لا يتكرر بهذا الشكل" اطلع عليها وكيل المدعى عليها ثم أرفق مذكرة جوابية ومستندات تلخصت في أن موكلته لا تسلم بصحة الدعوى وبمطالبة المدعية لقاء ادعاء التكرار الحاصل في مسير الرواتب والغرامات المزعومة وقيمة مواد النظافة وذلك أن موكلته أدت كامل الأعمال الواجبة عليها محل العقد من توفير العمالة ومواد التنظيف وأعمال التشغيل والصيانة والنظافة لجميع المواقع في العقدين؛ ومما يثبت ذلك شهادات الإنجاز المرفقة علماً أن صرف المستحقات وإثبات الحضور يتم بناءً على شهادات الإنجاز الشهرية، ومطالبة المدعية استعادة مبالغ من عقود انتهت تعد من اصطناع الدليل وذلك لكون المدعية هي من طلبت من موكلته الإجابة على الديوان العام للمحاسبة مع التنويه أنه لا صفة للديوان على موكلته، ومما يجب ذكره والاستناد عليه خطاب وزير العدل رقم (٤٠٩٠٠٥٢٥٨) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٣هـ للجواب على خطاب الديوان العام للمحاسبة رقم (١٦٥٧-١/٢/٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٧هـ والمتضمن: أن العمالة متواجدة فعلياً في المواقع التابعة للوزارة بالعقدين المشار إليهما هو ما تم إثباته بشهادات الإنجاز المرفقة والمعدة من قبل تلك الجهات، أما بشأن التكرار الحاصل في مسيرات الرواتب الخاصة بالشركة لمستخلصات العقدين، فإن ذلك ناتج عن خطأ من قبل الشركة في إرفاق مسيرات الرواتب التي تصرفها الشركة

لعمالها، وقد تم التأكيد على الشركة والإدارات المختصة بالوزارة بضرورة التأكد من صحة ما يتم إرفاقه بالمستخلصات كلٌ فيما يخصه، وذلك يفيد إقرار المدعية بأنه ليس هناك مبالغ مصروفة بالزيادة، وأن موكلته أدت التزاماتها في كل العقدين ووفرت خلال فترتهما العمالة المطلوبة، وأن التكرار الحاصل في المسيرات خطأ كتابي فقط، وإجابة على رد الديوان العام للمحاسبة بأن: "الخطأ غير المقصود لا يتكرر بهذا الشكل"؛ فإن المسيرات المتعلقة بالمدة المدعى فيها التكرار قد مرت على عدة إدارات داخل الوزارة المدعية ولم تتنبه لها، وهو خطأ شكلي وغير مؤثر ولا يبنى عليه فساد صحة العقد أو مضمونه أو الأعمال المقدمة بناءً عليه، وإجابة على القول بأن: "شهادات الإنجاز غير دقيقة في إثبات الحضور حيث إنها في بعض الأحيان لا تحدد الحضور للعمالة من عدمه ولن تكون دليل إثبات أكثر تأكيداً من مسيرات الرواتب" فإنه على فرض صحة عدم دقة شهادات الإنجاز فلا يعدو هذا الخطأ سابقة وذلك بأنه خطأ شكلي وغير مؤثر بأمارة مصادقة رؤساء ومديري الإدارات محل العقد على الشهادات وكذلك صرف الوزارة المدعية المستحقات المترتبة عليه، وأكد وكيل المدعى عليها على أن كلاً من شهادات الإنجاز وصرف المدعية لمستحقات العقدين وخطاب وزير العدل المذكور آنفاً تدل على صحة دفع موكلته، وأنها التزمت بالمادة السادسة والعشرين من الشروط العامة للعقدين في موضوع كشوفات العمال ونصها أن: "على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المندوب أو ممثله كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ورواتبهم وغير ذلك من المعلومات

التي قد يطلبها منه مندوب صاحب العمل أو ممثله"، وأرفق بجوابه خطابات صادرة عن رؤساء عدد من المجمعات الشرعية محل العقد تتضمن الإفادة بوجود عمالة المدعى عليها خلال الفترة المدعى التداخل فيها أسماءهم، كما أن موكلته مع تمسكها بعدم صحة الدعوى فإنه على فرض ثبوتها فإن المدعية أخطأت في حساب قيمة المطالبة والذي جمعت فيه بين تكلفة العامل ومواد النظافة وغرامة مالية مع أن بند العمالة من العقد منفصل عن بند النظافة ولا يوجد وجه ارتباط بينهما، كما أن المدعية متناقضة في تحديد المبلغ الذي تطالب به حيث طلبت في خطابها الموجه لموكلته سداد مبلغ قدره (٦٦٨,٣٩٢,٠٧) ستمئة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمئة واثنان وتسعون ريالاً وسبع هللات، وطلبت في الدعوى مبلغاً قدره (٢,١٤٣,٩١٨,٢٨) مليونان ومئة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمئة وثمانية عشر ريالاً وثمانٍ وعشرون هللة، وختم وكيل المدعى عليها جوابه بطلب الحكم برفض الدعوى، اطلعت عليها ممثلة المدعية ثم أرفقت مذكرات رد ومستندات أكدت فيها على طلبها في الدعوى وضمنتها جدولاً تفصيلياً لمبلغ المطالبة، وأن المبالغ المطالب بها الموضحة بصحيفة الدعوى، وأن رد وكيل المدعى عليها يوضح صحة المطالبة ويظهر صرف مبالغ المسيرات لموكلته بالتكرار، وأنه من قبيل الإقرار الصريح بصحة المطالبة، اطلع عليها وكيل المدعى عليها ثم أرفق مذكرة جوابية ومستندات تلخصت في أن الدعوى بنيت على ملاحظة في مسيرات الرواتب، وهي وثيقة لا يمكن أن تثبت أو تنفي تواجد العمالة لعدة أسباب، وهي: ١-أن مصدر مسيرات الرواتب هي الشركة ولا يمكن أن تكون ورقة مصدرها

الشركة وسيلة لإثبات تواجد عمالة وبها يتم صرف مستحقات للشركة. ٢-أنها ليست مسير حضور وانصراف ليتم الاستناد عليها بتواجد العامل من عدمه. ٣-أن هناك مستخلصات يتم صرفها دون إرفاق مسيرات الرواتب، والغرض منها فقط لحفظ حق العامل باستلام راتبه وليست لإثبات تواجده. وأضاف وكيل المدعى عليها أن إثبات تواجد العمالة من عدمها يبنى من خلال شهادة إنجاز وتقييم أداء تصدر من الجهة المشرفة على المشروع والتابعة لوزارة العدل، وذلك طبقاً للشروط العامة للعقدين وخاصة المادة (٣٦) والتي نصها: "كيفية الدفع: تصرف مستحقات المؤسسة وفق ما يتم إنجازه من أعمال وحسب الشهادات الممنوحة له من الجهات محل العقد وطبقاً لشهادات الإنجاز وإجازة المراقب المالي للدفعات"، كما أنه تم تزويد الوزارة بأسماء العمالة المتواجدة في المشروع وغير المذكورة في مسيرات الرواتب بخطابات رسمية مصدرها مديرو إدارات الدوائر الشرعية التابعة للمشروع. وختم وكيل المدعى عليها جوابه بطلب الحكم برد الدعوى مع الاحتفاظ بحق موكلته في المطالبة بالمستحقات المتبقية في ذمتها، اطلعت عليها ممثلة المدعية فأرفقت مذكرة رد تلخصت في التأكيد على ما ذكرته بصحيفة الدعوى وعللت لإضافة بند مواد النظافة ضمن مبلغ المطالبة بأن جدول الكميات وفقاً للعقد قائم على عدد العمالة ومواد النظافة لكل عامل، ويتم احتساب الإنجاز حسب الحضور والانصراف للعمالة وتوفر المواد الشهرية وتقييم الأداء الشهري حسب العمالة المتواجدة في الجهة، ولكون صرف المستحقات قائم على أعداد العمالة المتواجدة فعلياً بكل موقع الأمر الذي

يتعين معه أنه تم صرف مبالغ بالتكرار وفقاً لما لاحظه الديوان العام للمحاسبة والذي اعتبر في خطاباته المرفقة التواجد الفعلي للعمالة المتداخلة طوال فترة التداخل بموقع العقد الأول بمدينة الدمام دون المواقع في العقد الآخر مع المدعى عليها، ثم أرفق ممثل المدعية مذكرة تضمنت: أن التكلفة الشهرية للعامل الواحد حسب العقد (١,٧٠٠) ريال. وتكلفة مواد النظافة الشهرية للعامل الواحد (٧٣٠) ريالاً -تحسب عن طريق قسمة تكلفة مواد النظافة الشهرية للدائرة على عدد عمال النظافة المخصصة لها-. والتكلفة الشهرية للعامل الواحد مع مواد النظافة هي (١٧٠٠+٧٣٠ =٢٤٣٠ريالاً). والغرامة المترتبة على العامل الواحد مع مواد النظافة هي (١٠٪) من التكلفة الشهرية للعامل الواحد مع تكلفة مواد النظافة المخصصة له) وهي (٢٤٣٠×١٠٪=٢٤٣ ريال). والمبلغ المطلوب تحصيله من تداخل العامل الواحد مع مواد النظافة والغرامة المترتبة للشهر الواحد هو (١٧٠٠+٧٣٠+٢٤٣=٢٦٧٣ريالاً). وأن المبلغ المطلوب تحصيله من تداخل العامل الواحد مع مواد النظافة والغرامة المترتبة كامل فترة التداخل هو (٢٦٧٣×٢٨شهراً و٢٠ يوماً=٧٦,٥٦٨,٥١ ريال) ويلاحظ أن تكلفة (٢٠) يوماً تساوي تكلفة الشهر تقسيم (٣١يوم×٢٠يوم=٢٦٧٣ تقسيم٣١×٢٠=٥١,٧٢٤,١ريال). وإجمالي المبلغ المطلوب تحصيله هو (المبلغ من العامل الواحد × عدد العمال المتداخلين) (٧٦,٥٦٨,٥١×٢٨عاملاً) = (٢,١٤٣,٩١٨,٢٨) ريال. وفيما يخص العقد فإن رواتب العمال في بند، ومواد النظافة في بند مستقل، وتجمع في جدول كميات وتصرف للمقاول في مطالبة واحدة

كونها من ضمن استحقاق المقاول الشهري، ثم أرفق ممثل المدعية كذلك عدداً من كشوفات الرواتب للعمالة المدعى التداخل فيها، اطلع عليها وكيل المدعى عليها ثم أرفق مذكرة جوابية تلخصت في: أن المدعية لم تعترض على مشاهد الإنجاز المعتمدة والمختومة من القطاعات الشرعية والمرفقة سابقاً والتي تثبت تواجد العمالة البديلة للعمالة المكررة أسمائهم في مسيرات الرواتب، وكذلك لم تعترض على خطاب وزير العدل الذي يثبت عدم صحة المطالبة وانتفاع المدعية من تواجد العمالة البديلة وأن تكرار الأسماء لا أثر له، وأكد فيها على ما قدمه سابقاً في جوابه عن الدعوى، اطلعت عليها ممثلة المدعية، وممثل الديوان العام للمحاسبة وقدم الأخير مذكرة رد تلخصت في التأكيد على حصول التداخل في عمالة المدعى عليها بكلا العقدين، وأنها وفرت ذات العمالة بكلا مواقع العمل وذلك يستوجب عدم تواجدهم بنفس المكانين في ذات الوقت، والمدعى عليها تعد بذلك مخالفة للنظام وبنود العقود الموقعة من قبل المدعية معها، ولما سبق بيانه وما قدمته المدعية يرى الديوان أن المدعى عليها أثرت بذلك بلا سبب مشروع، ويطلب ممثله الحكم بإلزام المدعى عليها بما طلبته المدعية في الدعوى، اطلع عليها وكيل المدعى عليها، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، كما قرر ممثل الديوان العام للمحاسبة الاكتفاء كذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت حكمها فيها علناً مستندة فيه على الآتي.

الأسباب

لما كانت المدعية قد أقامت هذه الدعوى تبتغي من ورائها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٢,١٤٣,٩١٨,٢٨) مليونان ومئة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمئة وثمانية عشر ريالاً وثمانٍ وعشرون هللة، من المبالغ المدفوعة لها بناءً على العقد رقم (٣٥٢٥٩٦٣٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٥هـ لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للمحكمة العامة بالدمام، والعقد رقم (٣٥٢٧٤٥٩٨٨) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥هـ لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للمجمعات الشرعية بمحافظات الدرعية، وحريملاء، ورماح، والمذنب، وثادق، والغاط، وحوطة سدير، والمحكمة العامة بعروى؛ فإنها تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ونصها: "الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"؛ باعتبار أن النزاع بين الطرفين سببه عقدان إداريان أحد أطرافها جهة إدارية، كما أنها من اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، لكون موطن المدعى عليها محافظة شقراء والتابعة إدارياً لمنطقة الرياض.

وعن قبول الدعوى، فإنها مقامة من ذي صفة على ذي صفة فيها. ومن الناحية الشكلية، فإن نشوء حق المطالبة فيها يكون اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة العقد التالي من العقدين محل النزاع -عقد تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لعدد من المجمعات الشرعية- ذي الرقم (٣٥٢٧٤٥٩٨٨) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٣/١٦م، وذلك بمضي مدة العقد المحددة بثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تسلم المدعى عليها لموقع العقد، والذي كان في عام ٢٠١٨م الموافق لعام ١٤٣٩هـ، وقد تقدمت ممثلة المدعية إلى هذه المحكمة بالدعوى في ١٤٤٣/٦/٣هـ؛ وعليه تكون الدعوى مقامة خلال المدة النظامية لقبولها والمقررة في الفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونصها: "فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به"، وتعد مقبولة شكلاً. وعن الموضوع، فإن واقعة الدعوى محكومة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ، والثابت من وقائع الحكم انقضاء العلاقة العقدية بين المدعية والمدعى عليها في كلا العقدين المتفق عليها بينهما، وانتهاء الالتزام المتعلق بكل طرف فيها، والذي بناءً عليه أعملت المدعية المادة التاسعة والثلاثين من النظام آنف الذكر، ونصها: "تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقاً لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية"، والمادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير المالية

رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ، ونصها: "تصرف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم إنجازه من أعمال بعد أن يحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى وفقاً لشروط التعاقد. على أن لا تتجاوز مدة الصرف ثلاثين يوماً من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك"، والمادة الخامسة من العقدين محل النظر، والتي نصت على طريقة الدفع وأنها كالآتي: "أ-يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة بالمادة السادسة والثلاثين من الشروط العامة للمنافسة مقابل قيام المتعهد بتنفيذ وإتمام الأعمال المشار إليها على أن يقدم المتعهد -ضمن مستندات طلب صرف مستحقاته- مسيراً يثبت صرف رواتب عماله ابتداءً من المستخلص الثالث ثم كل ثلاثة شهور بعد ذلك حتى نهاية العقد. ب-يؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا تقل نسبته عن (٥٪) من قيمة الأعمال المنفذة حتى يتم تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من الشروط العامة للمنافسة"، وبما أن الثابت من وقائع الحكم تقديم المدعى عليها إلى المدعية ما يثبت قيامها بتنفيذ وإتمام الأعمال المتفق عليها، وتقديمها -ضمن مستندات طلب صرف مستحقاتها- مسيرات تثبت صرف رواتب عمالها، والتي جرت مراجعتها واعتمادها من قبل المدعية، وصرف المستخلصات المالية المتعلقة بها بعد إجازة المراقب المالي لها، وبالنظر في ادعاء المدعية على المدعى عليها المتمثل في وجود تداخل بين العمالة المؤمنة من قبلها في كلا العقدين، وأن عدد (٢٨) من العمالة تكررت أسماؤهم في مسيرات الرواتب للعقدين محل النظر وذلك في الفترة من

٢٠١٥/٣/٢٤م إلى ٢٠١٧/٨/١٢م والبالغة (٢٨) شهراً و(٢٠) يوماً من مدة العقدين، ومستندها في ذلك التكرار المدعى (مسيرات الرواتب المقدمة من قبل المدعى عليها إليها) وترى بموجبها حصول تداخل فعلي نتيجته خلو أحد الموقعين من العمالة المطلوب توفيرها، والمدعى عليها منكرة لوجود التداخل الفعلي للعمالة في العقدين، وتدفعه بأنه ناتج عن خطأ فردي من قبل محاسب الشركة والذي غالباً ما يكون بسبب تغير مواقع العمل لبعض العمالة أثناء فترة المشروع، وأن العمالة المتواجدة فعلياً هي ما تم إثباته في شهادة الإنجاز، إضافة إلى أن صرف المستحقات وإثبات الحضور يتم بناءً على شهادات الإنجاز الشهرية، والذي أجابت عليه الوزارة المدعية بالبناء على وجهة نظر الديوان العام للمحاسبة من أن الخطأ غير المقصود لا يتكرر بهذا الشكل، وبما أن المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ الصادر بموجبه نظام الإثبات نص في البند الثالث منه على: "تعديل المادة الستين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ لتكون بالنص الآتي: تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"، وجاءت المادة (١/٢) من النظام آنف الذكر بأن: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، والمادة (١/٣) منه على أن: "البينة على من ادعى..."، والمادة (٢/٣) منه أيضاً على أن: "البينة لإثبات خلاف الظاهر..."، وبما أن المدعية في هذه الدعوى جهة إدارية،

وبيدها كافة المستندات المتعلقة بالعقدين محل النظر، وكان المتقرر في العقود الإدارية أنه يعرف انقضاء الالتزام العقدي فيها بشهادات الإنجاز التي يجري اعتمادها من قبل الجهة صاحبة المشروع بعد التأكد من أداء الالتزام وحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى وفق العقد المتفق عليه، والشروط العامة والخاصة منه، ومن ثم تتم إجازة المراقب المالي لأوامر الصرف أو الشيكات الصادرة أثراً عنها، والذي يؤكده خطاب وزير العدل رقم (٤٠٩٠٠٥٢٥٨) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٣هـ الجوابي لخطاب الديوان العام للمحاسبة رقم (١/٢/٣-١٦٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٧هـ والمتضمن: "أن العمالة متواجدة فعلياً في المواقع التابعة للوزارة بالعقدين المشار إليهما هو ما تم إثباته بشهادات الإنجاز المرفقة والمعدة من قبل تلك الجهات..." وبما أن المدعية لا مستمسك لها على المدعى عليها غير مسيرات رواتب العمالة الصادرة عنها بشأن عمالتها الموجودة بمواقع العقدين في الفترة من ٢٠١٥/٣/٢٤م إلى ٢٠١٧/٨/١٢م، والتي يتطرق إليها الاحتمال الذي دفعت به المدعى عليها من أن التكرار ناتج عن خطأ فردي من قبل المحاسب لديها، والذي غالباً ما يكون بسبب تغير مواقع العمل لبعض العمالة أثناء فترة المشروع، وأن العمالة المتواجدة فعلياً هي ما تم إثباته في شهادة الإنجاز، إضافة إلى أن صرف المستحقات وإثبات الحضور يتم بناءً على شهادات الإنجاز الشهرية، والتزامها بالمادة السادسة والعشرين من الشروط العامة للعقدين محل النظر بشأن كشوفات العمال، ونصها: "على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المندوب أو ممثله كشفاً تفصيلياً

يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ورواتبهم وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه مندوب صاحب العمل أو ممثله"، وبما أن خطاب وزير العدل آنف الذكر أكد على الثابت من وقائع الحكم وهو وجود العمالة المتعاقد عليها فعلياً في مواقع تنفيذ العقدين خلال المدة المدعى حصول تداخل فيها، ولم تدعِّم المدعية بينتها بكشوفات حضور وانصراف العمالة في كلا الموقعين خلال تلك الفترة، ولم تقدم ما يفيد استعمالها لسلطتها في العقد باعتبارها الجهة صاحبة المشروع وتعمل ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من الشروط العامة للعقد في موضوع تحديد موقع العمل، وأنه: "يكون المقاول مسؤولاً عن تنفيذ الأعمال والخدمات في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة وعن تقديم جميع الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ وعلى المقاول عندما يطلب منه المندوب أو صاحب العمل تصحيح هذه الأخطاء بحيث يوافق المندوب أو ممثله على ذلك التصحيح"، فإن امتثلت لذلك وإلا قامت بفرض غرامة التقصير المقررة في المادة التاسعة والأربعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونصها: "إذا قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته، تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (١٠٪) عشرة بالمئة من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ"، والمادة التاسعة والعشرين من الشروط العامة للعقدين محل النظر، والمذكورة بنصها في وقائع الحكم، وتلزم المدعى عليها بها خلال فترة التداخل المدعاة، والتي ليست بالقصيرة بل إنها تمثل غالب المدة من كلا العقدين، والتي يبعد

معها أن لا يلاحظ التداخل من قبل المدعية لو وجد، فإن ما تتأسى به من أوراق تعد حجة قاصرة عن إثبات ما تدعيه، وبينة ناقصة لا تقوى على إثبات خلاف الظاهر، وهو ما أثبتته شهادات الإنجاز المدفوعة بها مستحقات المدعى عليها، وأكده خطاب وزير العدل المشار آليه آنفاً. وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة ادعاء المدعية التداخل في بند العمالة من كلا العقدين محل النظر، والذي ضمت إليه المدعية بند مواد النظافة في حسبتها للمبلغ المطالب به فإنه ليس ثمة تقصير ثابت من المدعى عليها، علاوة أن النصوص النظامية المقررة لغرامة التقصير تبين أن أوان فرض الغرامة يكون أثناء مدة العقد، وعند انتهائه، ولا يصح أن يتعدى زمن فرضها إلى ما بعد ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٧٥٣٠) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من وزارة العدل، ضد شركة (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.